

일련번호	13	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부서주의 및 통보(시정완료)

제 목 용역관리 미흡

소 관 부 서 ★★★★★처, ○○○○사업단

조 치 부 서 ●●●●처, ★★★★★처, ○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

★★★★처와 ○○○○사업단(舊∞∞∞사업단)은 ◁◁지구 개발사업 관리, ◀◀◀◀ 개발사업 관리 등을 위해 다수의 용역을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다.) 제14조(검사)에 따라 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.) 제55조(검사) 제1항에 따라 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료해야 하며, 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 aaaa부장관이 기간을 정

하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 완료해야 한다.

한편, aaaa부는 2020. 12. 28. 「국가계약법 시행령」 제26조 제6항, 제27조 제3항, 제37조 제1항, 제50조 제1항, 제52조 제1항, ‘제55조 제1항’, 제58조 제1항의 규정에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(aaaa부 고시 제2020-38호)를 고시하였고, 「국가계약법 시행령」 ‘제55조 제1항’에 대한 한시적 특례 적용기간은 현재까지 지속 연장되고 있으며, ㉠㉡㉢㉣처는 관련 내용을 전부서에 안내하고 있다.

따라서 「국가계약법 시행령」 제55조 제1항 단서 조항에 의거하여 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

또한, K-water 「건설기술관리규정」 제73조(검사기한 및 결과보고)에서는 검사원은 검사원 임명통지를 받은 후 「국가계약법 시행령」 제55조 제1항, 제5항 및 제6항에서 정한 기한까지 검사조서를 작성하여 제71조에 따른 임명권자에게 검사결과를 보고하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ★★★★★처는 7건의 용역, ○○○○사업단은 10건의 용역에 대해 용역수급사의 준공검사 청구일로부터 7일을 초과하여 준공검사를 완료하여 「국가계약법 시행령」 및 「건설기술관리규정」을 위반하였으며, 경기침체에 따른 내수·민생 어려움을 완화하기 위해 시행중인 정부 지침을 적정하게 이행하지 않고 있다.

관련자 의견 ★★★★★처과 ○○○○사업단은 감사의견을 수용하며 이견을
제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★★★★★처장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 기한 내
준공 검사가 완료될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② ○○○○사업단장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 기한 내
준공 검사가 완료될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ③ ●●●●처장은 「국가계약법 시행령」, 「건설기술관리규정」에 따른 준공기한을
도과하여 준공하는 유사 사례가 발생하지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보(시정완료))